P U T U S A N
Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NUR Als NUR**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/22 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M. Basir Gg. Hidayah Ling. VI Ke. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Jaga malam Pajak Marelan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum AT. Yudhistira Pelawi, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira berkantor di Jl. Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kel. Titi Rante, Kec. Medan Kota, Kota Medan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 03 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 08 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 08 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur Als. Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan narkotika golongan I*” yang* diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa MUHAMMAD NUR Als. NUR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik bening yang berisi butiran-butiran putih diduga narkotika dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Sejumlah uang sebesar Rp.309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringan hukuman atau diajtuhi pidana yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan dan juga permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang dilakukan secara lisan terhadap pembelaan atau permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang dilakukan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan atau permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor: PDM-61/Rp.9/Enz.2/04/2024 tanggal 07 Mei 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD NUR Als. NUR** pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira Pukul 20.15 Wib dan atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan M. Basir Gg. Hidayah Ling. VI Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini , ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*** yang dilakukan Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 20.15 wib, saksi an. JOHAN ADRY LUBIS, ROBERTMAN L. GAOL, KENAN SITORUS, ANDIKA PUTRA, TRI SETIAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah di Jalan M. Basir Gg. Hidayah Ling. VI Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan diduga ada transaksi narkotika, lalu para saksi langsung menuju tempat tersebut lalu para saksi yang melakukan penyelidikan dan pengamatan, lalu para saksi melihat Terdakwa yang sedang berada di depan rumahnya, lalu Terdakwa yang melihat kedatangan para saksi berusaha membuang 2 (dua) plastic bening yang berisi butiran-butiran putih diduga narkotika dan 1 (satu) bungkus plastic klip kosong di teras rumah Terdakwa. Lalu para saksipun melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan sejumlah uang sebesar Rp.309.000 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) dikantong celana yang diguankan Terdakwa, langsung para saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) plastic bening yang berisi butiran-butiran putih diduga narkotika dan 1 (satu) bungkus plastic dan sejumlah uang sebesar Rp.309.000 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) diakui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa adalah miliknya, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari IPAN (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang ditemukan di kantong celana yang digunakan Terdakwa merupakan hasil penjualan shabu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor 292/XII/POL-10009/2024 tanggal Januari 2024 menerangkan 2 (dua) bungkus plastic klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, adalah milik Terdakwa **MUHAMMAD NUR Als. NUR;**
- Berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.M.Farm.,Apt dengan nomor : No.LAB-639/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang yang menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti tersebut adalah atas nama Terdakwa **MUHAMMAD NUR Als. NUR;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD NUR Als. NUR** pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira Pukul 20.15 Wib dan atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan M. Basir Gg. Hidayah Ling. VI Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 20.15 wib, saksi an. JOHAN ADRY LUBIS, ROBERTMAN L. GAOL, KENAN SITORUS, ANDIKA PUTRA, TRI SETIAWAN yang merupakan anggota Kepolisian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Resor Pelabuhan Belawan, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah di Jalan M. Basir Gg. Hidayah Ling. VI Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan diduga ada transaksi narkotika, lalu para saksi langsung menuju tempat tersebut lalu para saksi yang melakukan penyelidikan dan pengamatan, lalu para saksi melihat Terdakwa yang sedang berada di depan rumahnya, lalu Terdakwa yang melihat kedatangan para saksi berusaha membuang 2 (dua) plastic bening yang berisi butiran-butiran putih diduga narkotika dan 1 (satu) bungkus plastic klip kosong di teras rumah Terdakwa. Lalu para saksipun melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan sejumlah uang sebesar Rp.309.000 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) dikantong celana yang diguankan Terdakwa, langsung para saksi langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) plastic bening yang berisi butiran-butiran putih diduga narkotika dan 1 (satu) bungkus plastic dan sejumlah uang sebesar Rp.309.000 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) diakui Terdakwa adalah miliknya, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari IPAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor 292/XII/POL-10009/2024 tanggal Januari 2024 menerangkan 2 (dua) bungkus plastic klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, adalah milik Terdakwa **MUHAMMAD NUR Als. NUR;**
- Berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.M.Farm.,Apt dengan nomor: No.LAB-639/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang yang menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti tersebut adalah atas nama Terdakwa **MUHAMMAD NUR Als. NUR;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Johan Andry Lubis,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 20.15 Wib dirumah Terdakwa yang berada di Jalan M. Basir Gang Hidayah Lingkungan VI Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan sehubungan tindak pidana narkotika;
   - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 2 (dua) buah plastik bening yang berisikan butiran-butiran putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus platik klip kosong dan uang tunai sebanyak Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) hasil penjualan shabu-shabu;
   - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening yang berisikan butiran- butiran putih berupa narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan dari atas lantai teras rumah Terdakwa tepatnya di dekat kaki Terdakwa, sedangkan uang tunai tersebut ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa;
   - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang bandar narkotika bernama IPAN (belum tertangkap) yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib, dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan IPAN di lokasi perkuburan tanah wakaf di daerah Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
   - Bahwa Terdakwa mendapatkan atau menerima Narkotika jenis shabu dari IPAN sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram dan saat itu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada IPAN dengan cara dibayar kontan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
   - Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual;
   - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

   Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. **Teguh Tri Setiawan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 20.15 Wib dirumah Terdakwa yang berada di Jalan M. Basir Gang Hidayah Lingkungan VI Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan sehubungan tindak pidana narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 2 (dua) buah plastik bening yang berisikan butiran-butiran putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus platik klip kosong dan uang tunai sebanyak Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) hasil penjualan shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening yang berisikan butiran- butiran putih berupa narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan dari atas lantai teras rumah Terdakwa tepatnya di dekat kaki Terdakwa, sedangkan uang tunai tersebut ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang bandar narkotika bernama IPAN (belum tertangkap) yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib, dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan IPAN di lokasi perkuburan tanah wakaf di daerah Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau menerima Narkotika jenis shabu dari IPAN sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram dan saat itu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada IPAN dengan cara dibayar kontan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum juga diajukan bukti surat berupa:

- Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pegadaian Nomor 026/I/POL-10009/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang ditandatangani Almi Ambiya petugas Penaksir dan diketahui Mala Kartika, S.E. Manajer Cabang Labuhan Deli menerangkan barang bukti atas nama Muhammad

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nur Als Nur berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram;

- Berita Acara Pemeriksan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.LAB-639/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa Muhammad Nur Als Nur berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Nur Als Nur** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa di Jalan M. Basir Gang Hidayah Lingkungan VI Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan sehubungan tindak pidana narkotika;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti dri Terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik bening yang berisikan butiran-butiran putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus platik klip kosong dan uang tunai sebanyak Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan shabu-shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bawha Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Ipan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB dimana Terdakwa bertemu dengan Ipan di sekitar kuburan tanah wakaf di daerah Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa dari penjualan shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per satu gramnya dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara Ipan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sama atau sepakat untuk jual beli shabu dengan saudara Ipan sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjuala atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Panasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan atau bukti-bukti lain ke persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) plastik bening yang berisi butiran-butiran putih berupa narkotika dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik;
- Uang sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh Saksi- saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib dirumah Terdakwa di Jalan M. Basir Gang Hidayah Lingkungan VI Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan sehubungan tindak pidana narkotika;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti dri Terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik bening yang berisikan butiran-butiran putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus platik klip kosong dan uang tunai sebanyak Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan shabu-shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bawha Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Ipan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB dimana Terdakwa bertemu dengan Ipan di sekitar kuburan tanah wakaf di daerah Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwadari penjualan shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per satu gramnya dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Ipan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sama atau sepakat untuk jual beli shabu dengan saudara Ipan sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjuala atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Nur Als Nur ke depan persidangan, yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur yang disebutkan dalam unsur tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alasan hak yang sah atau melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan melawan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum memiliki makna melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini berkaitan dengan tindakan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-undang membedakan narkotika tersebut ke dalam beberapa golongan. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan M. Basir Gang Hidayah Lingkungan VI Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan petugas kepolisian tersebut berhasil menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik bening yang berisikan butiran-butiran putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus platik klip kosong dan uang tunai sebanyak Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Ipan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB dimana Terdakwa bertemu dengan Ipan di sekitar kuburan tanah wakaf di daerah Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Ipan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa membeli, menyimpan atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan tujuan untuk dijual kembali, dimana petugas kepolisian juga berhasil menyita barang bukti berupa uang sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu-shabu, sehingga dari penjualan shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian Nomor 026/I/POL-10009/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang ditandatangani Almi Ambiya petugas Penaksir dan diketahui Mala Kartika, S.E. Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli menerangkan barang bukti atas nama Muhammad Nur Als Nur berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.LAB-639/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa Muhammad Nur Als Nur berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, tetapi Terdakwa membeli dan kemudian menjual kembali narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara tersembunyi melalui peredaran gelap narkotika, dimana Terdakwa sudah bekerja sama atau sepakat untuk jual beli shabu dengan Ipan sekitar 2 (dua) minggu dan berhasil menjual shabu-shabu kepada para pembelinya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman atau hukuman yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di persidangan serta permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, menurut Majelis Hakim bahwa pada pokoknya penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari. Selanjutnya perlu pula dilihat dampak dari tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa yang mempunyai pengaruh yang luar biasa dan bisa merusak moral, kesehatan dan masa depan warga masyarakat, terlebih bagi generasi muda. Oleh karena itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kesalahannya serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) plastik bening yang berisi butiran-butiran putih berupa narkotika dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik;

adalah merupakan barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sedangkan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Adalah merupakan hasil kejahatan atau terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sangat gencar memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan karena dapat membawa dampak buruk yang sangat besar di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur Als Nur terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) buah plastik bening yang berisi butiran-butiran putih berupa narkotika dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram;
   - 1 (satu) bungkus plastik;

   Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 oleh Erianto Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H. dan Evelyne Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Lorita Pane, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.	Erianto Siagian, S.H., M.H.
ttd	
Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd

Romadona, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)